

**DEKLAROWANE SKUTKI REGULACJI (DSR)
projektu ustawy**

Informacja o projekcie

a) Tytuł projektu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

b) Przedstawiciel wnioskodawcy:

Łukasz Schreiber, Marcin Warchol

I. Część wstępna

[1] Zwięzły opis zidentyfikowanego problemu i proponowanych rozwiązań.

Projektowana nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma na celu wzmocnienie ochrony dobra dziecka poprzez priorytetowe umieszczanie go w środowisku rodzinnym spokrewnionym. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na potrzebę zagwarantowania dzieciom stabilnych i bezpiecznych warunków wychowawczych oraz na potrzebę usprawnienia procedur dotyczących pieczy zastępczej, czego dobitnym przykładem były ostatnie opisywane przez media zdarzenia związane z umieszczeniem oraz ze śmiercią dziecka w rodzinie zastępczej. W pierwszej kolejności, proponowana zmiana w art. 35 ust. 2 zakłada obowiązek umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej - w szczególności u dziadków, pełnoletniego rodzeństwa lub innych krewnych w linii bocznej, co jest zgodne z najlepszym interesem dziecka i międzynarodowymi standardami ochrony praw dziecka. Umieszczenie dziecka u dziadków, pełnoletniego rodzeństwa lub innych krewnych w linii bocznej sprzyja utrzymaniu więzi rodzinnych, co jest korzystne dla jego rozwoju emocjonalnego i psychicznego.

Dodanie nowego art. 35a ma na celu usprawnienie i usystematyzowanie procesu oceny oraz tymczasowego powierzania opieki osobom spokrewnionym. Obowiązek niezwłocznej oceny zdolności opiekuńczych przez sąd opiekuńczy oraz możliwość tymczasowego objęcia opieki przez krewnego w trakcie trwania procedury zapewniają szybsze i mniej traumatyczne umieszczenie dziecka w odpowiednim środowisku. Zgodnie z proponowanymi zmianami w przypadku istnienia osób spokrewnionych gotowych do sprawowania opieki nad dzieckiem, sąd opiekuńczy obowiązany jest:

- 1) niezwłocznie przeprowadzić ocenę ich zdolności opiekuńczych,
- 2) umożliwić im tymczasowe objęcie opieki do czasu zakończenia procedury związanej z oceną ich zdolności opiekuńczych.

Osoby spokrewnione, które tymczasowo sprawują opiekę nad dzieckiem, będą miały prawo do wsparcia finansowego i psychologicznego na takich samych zasadach, jak rodziny zastępcze. Ustawowe zapewnienie wsparcia przyczyni się do zwiększenia opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej oraz jego opiekunów.

[2] Czy były rozważane rozwiązania alternatywne?

➤ Nie

Nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych, gdyż cel który ma być osiągnięty jest możliwy jedynie poprzez zaproponowaną inicjatywę ustawodawczą.

II. Wymogi określone w art. 34 ust. 2 pkt 3–5 regulaminu Sejmu

[3] Jakie są przewidywane skutki prawne projektowanych rozwiązań?

Projekt ustawy jest spójny terminologicznie i systemowo z dotychczasowym stanem prawnym.

Projekt jest spójny z dotychczasowymi regulacjami.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Proponowany 14-dniowy termin wejścia w życie ustawy jest w pełni uzasadniony i odpowiedni z uwagi na potrzebę przyjęcia proponowanych zmian.

[4] Jakie są przewidywane skutki społeczne projektowanych rozwiązań?

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy gwarantują zapewnienie dziecku środowiska sprzyjającego jego rozwojowi fizycznemu, emocjonalnemu i społecznemu w sytuacji gdy w rodzinie występują trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Umieszczenie dziecka u dziadków, pełnoletniego rodzeństwa lub innych krewnych w linii bocznej sprzyja utrzymaniu więzi rodzinnych, co jest korzystne dla jego rozwoju emocjonalnego i psychicznego. Projekt przyczyni się do systemowego wsparcia rodzin spokrewnionych jako pierwszej opcji umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

[5] Jakie są przewidywane skutki gospodarcze projektowanych rozwiązań?

Projekt nie wywołuje skutków gospodarczych i nie ma wpływu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Projektowana ustawa nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

[6] Jakie są przewidywane skutki finansowe projektowanych rozwiązań, w szczególności wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego?

Projektowana ustawa nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

[7] Wykaz źródeł finansowania, jeśli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowana ustawa nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

[8] Czy projekt ustawy podlega procedurze notyfikacyjnej?

➤ Nie

III. Wymogi określone w art. 34 ust. 2a i 2b regulaminu Sejmu

[9] Czy projekt ustawy zawiera przepisy określające zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej (art. 34 ust. 2a regulaminu Sejmu)?

➤ Nie

[10] Czy wdrożenie projektowanych przepisów spowoduje obciążenia administracyjne mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 34 ust. 2a regulaminu Sejmu)?

➤ Nie

[11] Czy projekt ustawy zawiera przepisy regulacyjne lub określa wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (art. 34 ust. 2b regulaminu Sejmu)?

➤ Nie